



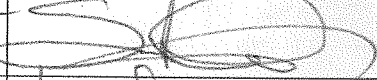
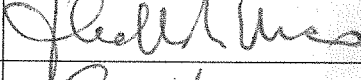
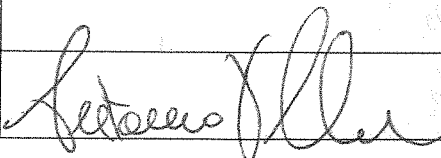
COMUNE DI POZZUOLI
(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI RICEVIMENTO E
REGISTRAZIONE DELLE "DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO-DAT",
PREVISTE DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N.219.**

- Legge 22 dicembre 2017, n. 219

- Circolare Ministero dell'Interno n. 1/2018 del 08-02-2018

Esaminato ed approvato dalla Commissione
Regolamenti e Statuto in data _____

Sebastiano Gianluca	Presidente	
Caso Antonio	Movimento Cinquestelle	
Cossiga Sandro	Per cambiare	
Daniele Vincenzo	Partito Democratico	
De Simone Lydia	Gruppo Misto	
Fenocchio Espedito	Campania Libera	
Giacobbe Pasquale	Forza Italia	
Scotto di Minico Tommaso	Democrazia e Libertà	
Pastore Gennaro	Uniti per Pozzuoli	
Postiglione Raffaele	Pozzuoliora!	
Tozzi Paolo	Verdi	
Villani Antonio	Idea Pozzuoli	

INDICE

Art. 1 – DEFINIZIONI

Art. 2 – NATURA E SCOPO DEL REGISTRO

Art. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI

Art. 4 – ISTITUZIONE E CONTENUTI DEL REGISTRO

Art. 5 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE E DI DEPOSITO

Art. 6 – REVOCA, MODIFICA, ESTINZIONE E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

Art. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL REGISTRO

Art. 8 – COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 9 – NORME FINALI E RINVIO DINAMICO

Modulistica:

Mod. 1 - Istanza di iscrizione nel Registro DAT (da produrre in busta chiusa)

Mod. 2 - Istanza di consegna DAT

Mod. 3 – Nomina del fiduciario

Mod. 4 - Accettazione della nomina di fiduciario

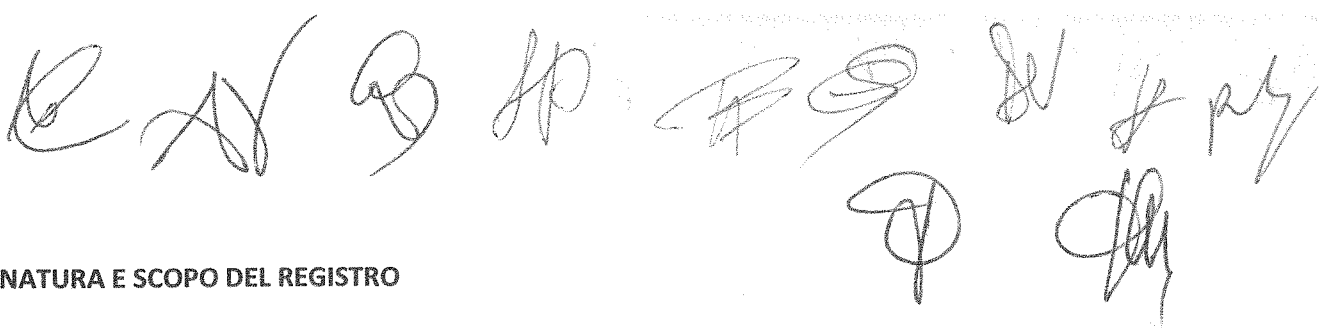
**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (D.A.T.) PER LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI
CITTADINI RESIDENTI.**

Art. 1 – DEFINIZIONI

Il Comune di Pozzuoli, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche nella fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il registro per la raccolta delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento denominato, nel prosieguo, **REGISTRO D.A.T.**

Ai fini del presente documento si intende per:

- a. **DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (D.A.T.):** documento contenente le dichiarazioni, previste dalla legge, rese da una persona residente nel Comune di Pozzuoli per esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
- b. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'AVVENUTO DEPOSITO DI UNA D.A.T. PRESSO TERZI:** documento contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'avvenuta redazione e deposito di una D.A.T. presso altri soggetti previsti dalla legge;
- c. **DICHIARANTE:** persona, residente a Pozzuoli, che renda per sé la dichiarazione D.A.T., a condizione che: - abbia compiuto il diciottesimo anno di età; - abbia la capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire;
- d. **FIDUCIARIO:** Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente;
- e. **LUOGO DI DEPOSITO DELLA D.A.T. PRESSO IL COMUNE:** luogo sicuro, non accessibile al pubblico, posto all'interno del Comune di Pozzuoli;
- f. **REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI:** registro, cartaceo, riportante la data e il numero progressivo di consegna delle dichiarazioni D.A.T., l'elenco dei soggetti dichiaranti, fiduciari e autorizzati all'accesso, dell'ufficio in cui viene depositata;
- g. **FUNZIONARIO RICEVENTE:** funzionario comunale, in possesso di delega di Ufficiale di Stato Civile, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro. Il funzionario ricevente rilascerà al dichiarante l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta consegna della D.A.T. Il funzionario ricevente non conosce il contenuto della D.A.T. che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti né della completa e corretta compilazione della stessa che, nel caso di deposito presso il comune, va consegnata chiusa, sigillata e sottoscritta all'esterno dal Dichiarante e, se nominato contestualmente, dal Fiduciario.



Art. 2 – NATURA E SCOPO DEL REGISTRO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità relative alla istituzione, alla tenuta, alla conservazione ed all'utilizzo del registro (cartaceo o informatizzato) e delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (D.A.T.) e delle comunicazioni di avvenuto deposito delle stesse presso terzi autorizzati dalla legge.
2. Il presente regolamento definisce inoltre le procedure necessarie per la registrazione della consegna al Comune di Pozzuoli delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari per la loro conservazione e per garantire la loro effettiva disponibilità di utilizzo al momento dell'insorgere delle relative condizioni di applicabilità.
3. Il registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Pozzuoli ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che: a) consegnino copia della D.A.T. in "busta chiusa", al fine di garantirne la riservatezza del contenuto, redatta secondo le modalità previste dalla legge, contenente l'indicazione del Fiduciario, oppure b) consegnino una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ad altro depositario previsto dalla legge, allo scopo di garantire, secondo i casi, la conoscenza dell'esistenza di una D.A.T., ed il luogo di effettivo deposito;

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, residente in Pozzuoli, può depositare la propria D.A.T. presso l'Ufficio di Stato Civile del comune.
2. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nella D.A.T. e che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere.
3. Il Fiduciario individuato rappresenta l'interessato nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie, informandoli dell'esistenza della D.A.T.; può rinunciare alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente e, se del caso, all'Ufficio di Stato civile presso cui è depositata la D.A.T..

ART. 4 – ISTITUZIONE E CONTENUTI DEL REGISTRO

1. Il deposito della "busta chiusa" contenente la D.A.T. o della dichiarazione sostitutiva saranno oggetto di apposita istanza, con la quale il Dichiarante e il Fiduciario dichiareranno di depositare la "busta" contenente la D.A.T. o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione del depositario, nel caso quest'ultimo sia diverso dal Comune di Pozzuoli;
2. La predetta istanza avrà una data e numero progressivo che saranno annotati sul Registro e sulla busta o sulla dichiarazione sostitutiva;
3. L'iscrizione nel Registro D.A.T. è completamente gratuita, fatte salve le norme *pro tempore* vigenti circa l'assoggettamento all'imposta di bollo;
4. Le richieste di deposito della "busta chiusa" o della dichiarazione sostitutiva devono essere presentate all'Ufficio di Stato Civile, che procede per tutte le modalità operative e per la modulistica necessarie,



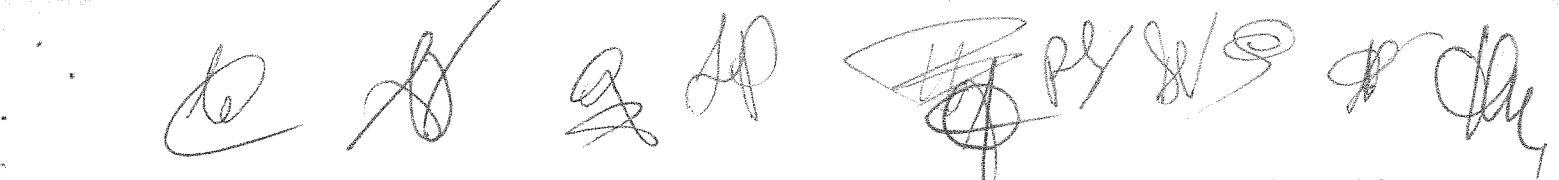
quando non già previste espressamente dalla legge, dalla normativa di applicazione o dal presente Regolamento;

ART. 5 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE E DI DEPOSITO

1. Le modalità di raccolta, conservazione e, più in generale, qualsiasi trattamento delle dichiarazioni D.A.T. e del registro dovranno salvaguardare la riservatezza e la privacy dei dichiaranti.
2. Il Registro deve riportare la data ed il numero progressivo delle dichiarazioni di deposito della D.A.T., l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento e gli estremi delle cancellazioni.
3. L'Ufficio di Stato Civile, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro, rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito della D.A.T., riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro, unitamente ad una copia del presente Regolamento.
4. Nella ricevuta rilasciata sarà riportato che: *"il funzionario incaricato non conosce il contenuto della D.A.T., che è un atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa"*.
5. La "busta chiusa" o la "dichiarazione sostitutiva" dopo essere state registrate saranno introdotte a cura del Funzionario ricevente in una seconda busta sigillata ermeticamente in presenza degli interessati e da questi sottoscritta unitamente al funzionario;
6. Le buste, che riporteranno all'esterno nome e cognome dell'interessato, numero e data del deposito, saranno conservate dall'Ufficio di Stato Civile in cassaforte o armadio chiuso a chiave presso uffici comunali dotati di serrature di sicurezza o sistemi di allarme.
7. La raccolta della richiesta di iscrizione al Registro o di cancellazione, con la relativa documentazione, sarà effettuata esclusivamente previo appuntamento - telefonico o via mail - con l'ufficio di stato civile;
8. Nei casi di comprovata e certificata impossibilità a recarsi personalmente presso l'ufficio di Stato Civile, per gravi impedimenti (malattia, invalidità, impedimenti fisici), la raccolta della **busta chiusa** contenente la DAT, potrà avvenire, previo appuntamento - telefonico o via mail - con l'ufficio di stato civile, anche presso il domicilio indicato dal Dichiarante, o presso la struttura sanitaria presso la quale lo stesso si trovi ricoverato, purché situata nel Comune di Pozzuoli. E' fatto in ogni caso salvo il possibile ricorso a sistemi di videoregistrazione o dispositivo che consenta al dichiarante di comunicare, come previsto dalla L. 219/2017.

ART. 6 – REVOCA, MODIFICA, ESTINZIONE E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. Al venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Pozzuoli per trasferimento in altro comune italiano, il Comune di Pozzuoli segnalerà al comune di nuova iscrizione anagrafica l'esistenza della D.A.T. depositata presso l'Ufficio di Stato Civile.
2. La D.A.T. non può essere trasferita ad altro comune o ente, se non su esplicita richiesta del dichiarante, del fiduciario o di terzi previsti dalla legge.
3. L'Ufficio di Stato Civile registrerà anche le comunicazioni di esistenza di una D.A.T. eventualmente ricevute da altri comuni a seguito dell'iscrizione anagrafica in Pozzuoli.
4. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento.

- 
5. Il Dichiarante può inoltre modificare la propria D.A.T. in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata ed il rinnovo di una nuova iscrizione al Registro, seguendo la medesima procedura iniziale.
 6. Eventuali revoche o modifiche dell'iscrizione, rese in forma diverse dalle modalità previste dal presente regolamento o a soggetti diversi e non comunicate formalmente al Comune, esimono l'Ente da ogni responsabilità al riguardo;
 7. Il Comune non assume alcun obbligo di ricerca o comunicazione ai Fiduciari se non quelli eventualmente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL REGISTRO

1. L'accesso al Registro D.A.T. e, conseguentemente, alla documentazione collegata è consentito esclusivamente, oltre che al dichiarante, al/i fiduciario/i, ad altri soggetti autorizzati dal Dichiarante nell'istanza oltre che a tutti i soggetti, pubblici o privati autorizzati per legge ad intervenire o gestire il procedimento.
2. Per ottenere l'accesso al Registro il richiedente, previa identificazione, dovrà indicare i dati identificativi registrati nell'apposita sezione del Registro D.A.T..
3. La richiesta di accesso al Registro sarà esente da qualsiasi onere per il richiedente, fatte salve le norme *pro tempore* vigenti circa l'assoggettamento all'imposta di bollo;

ART. 8 – COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il Comune fornisce la più ampia informazione ai cittadini sull'istituzione del servizio e sulle modalità di fruizione dello stesso sul sito web e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione a sua disposizione.

ART. 9 – NORME FINALI E RINVIO DINAMICO

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari previgenti dettate in questa materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.